

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 16Cob/78/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3107213599
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3107213599.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členiek senátu JUDr. Márie Prikrylovej a JUDr. Dariny Legerskej v právnej veci žalobcu Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky so sídlom Pražská 29, 812 63 Bratislava, IČO 30 844 363, proti žalovanému SPECTRUM, a.s. so sídlom Námestie sv. Anny 15, 911 01 Trenčín, IČO 36 311 014

o zaplatenie 1.424.749,54 Eur s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trenčín, č.k. 39Cb/14/2010-193 zo dňa 23. augusta 2012, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa **p o t v r d z u j e**.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a**.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1.424.749,54 Eur so 14 % ročným úrokom z omeškania od 12.04.2007 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 33.193,50 Eur. Rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní o zaplatenie zmluvnej pokuty, zaplatenia ktorej vo výške 1.424.749,54 Eur sa domáhal žalobca proti žalovanému, z dôvodu porušenia jeho zmluvnej povinnosti stanovenej v zmluve o obmene hmotných rezerv č. 76/ORBaKR/2002 zo dňa 02.05.2002 v znení dodatku č. 3 zo dňa 26.09.2005 oddiel C čl. IV. bod 6. Žalovaný sa zmluvne zaviazal naskladniť najneskôr do 31.12.2006 minimálne 7.723 m3 motorovej nafty a znížiť tak deficit vzniknutý v dôsledku jej vyskladnenia minimálne o 20% v cene

7.506,- Sk/m3, za ktorú bola vyskladnená. Doskladnenie zvyšného množstva 30.892 m3 motorovej nafty a úplné odstránenie vzniknutého deficitu bol žalovaný povinný zabezpečiť do 31.12.2008 za cenu 7.506,- Sk/m3, za ktorú bola vyskladnená. Pod úplným vyrovnaním množstiev je treba rozumieť doskladnenie množstva 38.615 m3 v cene 7.506,-Sk/m3. Preukázané bolo podľa dodacieho listu č. DLF 000380/06 zo dňa 19.05.2006, že žalovaný dodal žalobcovi motorovú naftu v množstve 98.521 m3 za cenu 7.506/m3. Zmluvne sa však žalovaný zaviazal dodať žalobcovi do uvedeného termínu 31.12.2006 množstvo 7.723 m3 motorovej nafty. Zmluvné strany určili za porušenie zmluvy, na ktoré sa vzťahujú zmluvné pokuty, nedodržanie stanoveného harmonogramu. Rozdiel medzi týmto zmluvne dohodnutým množstvom a skutočne dodaným množstvom motorovej nafty bol 7.624.479 m3, čo pri cene 7.506 Sk/m3 predstavuje 57.229.339,37 Sk a táto cena nedodaného množstva motorovej nafty, resp. 75% z uvedenej ceny, bol základom pre výpočet zmluvnej pokuty. Výšku zmluvnej pokuty 42.922.004,53 Sk (1.424.749,54 Eur) žalobca vyúčtoval žalovanému postupne faktúrami č. 2796000017, č. 2796000040, č. 2796000057, so splatnosťou dňa 11.04.2007, ktorý takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu nezaplatil. Súd prvého stupňa ako

predbežnú otázku uplatneného nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty, riešil otázku platnosti dohody o zmluvnej pokute, ktorá je súčasťou zmluvy o obmene hmotných rezerv č. 76/ORBaKR/2002 zo dňa 02.05.2002 v znení dodatku č. 3 zo dňa 26.09.2005, a tú posúdil podľa § 544 ods. 1, 2 O.z. v spojení s § 37 ods. 1 a § 40 ods. 1 O.z. ako platný právny úkon. Medzi účastníkmi konania zmluvná pokuta zaisťovala povinnosť žalovaného ako jeho hlavný záväzok dodať žalobcovi riadne plnenie spočívajúce v dodaní dohodnutého množstva motorovej nafty v dohodnutom čase. Mal za preukázané, že žalovaný porušil svoj hlavný záväzok, keď žalobcovi nedodal dohodnuté množstvo motorovej nafty. Žalovaný z opatrnosti namietal výšku zmluvnej pokuty tvrdením, že zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute je v rozpore s dobrými mravmi, resp. s poctivým obchodným stykom. Dôvodil, že výška zmluvnej pokuty je neprimerane vysoká a zmluvné dojednanie je pre tento rozpor neplatné.

Súd prvého stupňa s ohľadom na úlohy žalobcu vyplývajúce mu z § 33 ods. 1 zák. č. 82/1994 ako aj skutočnosť, že žalovaný od 26.09.2005 vedel, že v rámci zmluvného vzťahu so žalobcom vykazuje v dodávkach motorovej nafty deficit, ktorý bol riešený dodatkom č. 3 k predmetnej zmluve, dospel k záveru, že výšku zmluvnej pokuty nepovažoval za neprimeranú. Žalobe ako dôvodne podanej vyhovel tak do uplatnenej výšky zmluvnej pokuty, ako aj úrokov z omeškania so zaplatením zmluvnej pokuty. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., ale úspešnému žalobcovi ich náhradu nepriznal, pretože ich náhradu si proti žalovanému neuplatnil. Žalovanému uložil povinnosť podľa § 2 ods. 2 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatiť súdny poplatok za návrh v sume 33.193,50 Eur z dôvodu, že žalobca ako ústredný orgán štátnej správy je rozpočtovou organizáciou a podľa § 4 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona o súdnych poplatkoch, je osobne oslobodený od súdnych poplatkov.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný v zákonom stanovenej lehote a navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok buď zmenil, žalobu zamietol a priznal mu náhradu všetkých trov konania, alebo tento rozsudok zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa nevykonaním ním navrhované dokazovanie - predvolanie a výsluch štatutárnych zástupcov žalovaného a predloženie závažných relevantných dôkazov na zistenie, kto opakovane porušil zmluvnú povinnosť, čo viedlo k situácii, ktorá bola príčinou nemožnosti plnenia zmluvných povinností zo strany žalovaného. Nevykonaním navrhnutých dôkazov mu súd prvého stupňa odňal jeho ústavné právo. Ďalej namietal záver súdu prvého stupňa, že on so žalobcom uzavrel dňa 02.05.2002 iba jednu kúpnu zmluvu o obmene hmotných rezerv č. 76/ORBaKR/2002, lebo je názoru, že uzavreli dve zmluvy. Predmetom zmluvy, z ktorej žalobca odvodzuje svoj nárok na ZP, bola obmena motorovej nafty v množstve 59.154.427,22 litrov s priebežným plnením do 30.04.2004. Zmluva na základe Oddielu A, čl. III., Oddielu B čl. III., Oddielu C čl. IV. bod 5 vychádzala z priebežného plnenia zmluvy do 30.04.2004 a neurčovala pomer objemu predaja a kúpy motorovej nafty pri jej plnení účastníkmi. K tejto zmluve boli uzavreté dodatky, posledný Dodatok č. 3 zo dňa 26.09.2005 bol doplnený v Oddieli C v článku IV. bod 6, 7 v znení: „Spoločnosť Spectrum a.s. je povinná najneskôr do 31.12.2006 naskladniť minimálne 7.723 m3 motorovej nafty a znížiť tak deficit vzniknutý v dôsledku jej vyskladnenia minimálne o 20% a to v cene, za ktorú bola vyskladnená, t.j. 7.506,- Sk/m3. Doskladnenie zvyšného množstva 30.892 m3 motorovej nafty a úplné odstránenie vzniknutého deficitu je spoločnosť Spectrum a.s. povinná zabezpečiť do 31.12.2008 za cenu, za ktorú bola vyskladnená, t.j. 7.506,- Sk/m3. Naskladňovanie množstva v rámci kontinuálnej obmeny musí byť vždy minimálne o 10% vyššie ako vyskladňované množstvo až do doby úplného vyrovnania množstiev. Pod úplným vyrovnaním množstiev sa rozumie doskladnenie celého množstva motorovej nafty vyskladnenej podľa článku I. bod 3 tohto dodatku, t.j. 38.615 m3 a v cene 7.506,- Sk/m3. Nedodržanie stanoveného harmonogramu sa považuje za porušenie zmluvy, na ktorú sa vzťahujú majetkové sankcie v súlade s oddielom C článok III. bod c/ zmluvy č. 76/ORBaKR/2002“. „Do doby úplného vyrovnania množstiev podľa článku I. bodu 6 tohto dodatku, spoločnosť Spectrum a.s. bude poskytovať k nahliadnutiu doklady o zaistení (hedgingu) jednotlivých dohodnutých dodávok v rámci kontinuálnej obmeny“. Poukázal na to, že dodatkom č. 3 boli iba žalovanému sprísnené zmluvné podmienky, t.j. bolo presne určené množstvo motorovej nafty, ktorú žalovaný musí dodať - predáť žalobcovi do 31.12.2006 z celkového nepredaného - nedodaného množstva 38.615 m3 a toto sprísnenie zmluvných podmienok bolo podmienené explicitným uplatnením úžerníckej zmluvnej pokuty. Žalobca už dňa 03.08.2005 teda pred podpísaním predmetného dodatku disponoval oficiálnou informáciou o tom, že sa zásadným spôsobom zmenia podmienky plnenia zmluvy v neprospech žalovaného, pretože novela zákona o dani z príjmov mu znemožňovala náklady na poistenie motorovej nafty zahrnúť do daňových výdavkov a o tejto zmene ho neinformoval.

Poukazoval na to, že on navrhol žalobcovi pri uzavretí zmluvy taký systém obmeny pohonných hmôt, pri ktorom nemal žiadne ekonomické straty. On, žalovaný sa zmluvne zaviazal predat' - dodať žalobcovi „čerstvé“ pohonné hmoty - motorovú naftu za tú istú cenu, za ktorú ich kúpil, pričom vyskladňoval od žalobcu niekoľko rokov staré skladované pohonné hmoty a prevzal na seba riziko zvyšovania cien počas trvania zmluvy, ako aj manipulačné a dopravné náklady. Základnou podmienkou realizácie tejto formy obchodu bolo poistenie cien pohonných hmôt na komoditnej burze, čo v tom čase platná právna úprava dovoľovala. Pri systéme, ktorý je podstatou predmetnej zmluvy, dodatočné náklady pri obmenách pohonných hmôt pre žalobcu, vyplývajúce z nestability cien boli nulové. On, žalovaný spôsob obmeny núdzových zásob pohonných hmôt systémom „cena za cenu“ riešil od r. 2002 až do júna 2004 poisťovaním sa proti nežiaducim výkyvom cien na trhu. Výhodnosť zmluvy pre žalobcu spočívala v obmieňaní hmotných rezerv bez akýchkoľvek dodatočných zvýšených nákladov na obmenu, vrátane prepravných v eliminovaní rizika pohybu cien počas obmeny, čo hlavne v období prudkého rastu cien prinieslo značné úspory v spôsobe žalovaným zavedenej obmeny, ktorý sa stal štandardom pri všetkých obmenách (aj s inými obchodnými partnermi mimo žalovaného) realizovaných od roku 2002. Ku dňu podpísania Dodatku č. 3 žalobca ako účastník medzirezortného pripomienkového konania bol kvalifikovaným spôsobom oboznámený s tým, že návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vylučuje z daňových výdavkov poistenie zmien ceny produktu a nenavrhol mu ukončenie zmluvného vzťahu z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti, ani odpustenie, prípadne zníženie sankčných opatrení. Je názoru, že žalobca týmto konaním porušil svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z Oddielu C čl. IV. bod 3 zmluvy, ktoré zmluvné strany zaväzuje povinnosťou bezodkladne informovať druhého partnera o právnych skutočnostiach s vplyvom na plnenie zmluvy. Plnenie zmluvy zo strany žalovaného zmenou § 19 zákona č. 534/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2006, sa stalo týmto dňom znemožnené, lebo novela zákona neumožňovala financovanie spôsobu obmeny „cena za cenu“. S ohľadom na vyššie uvedené, žalobca v rozpore s dobrými mravmi ho zmluvne zaviazal za nesplnenie zmluvnej povinnosti úžernickou zmluvnou pokutou. Sankčné ustanovenia zmluvy sú v rozpore aj so zásadami poctivého obchodného styku a ukladajú sankcie len pre žalovaného a preto považuje predmetnú zmluvu za absolútne neplatnú. Pri návrhu žalovaného na použitie moderačného práva súd prvého stupňa napriek tomu, že bolo preukázané, že žalobcovi nevznikla žiadna škoda a jemu, žalovanému nebolo preukázané žiadne porušenie zákona č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách, toto právo nepoužil a uplatňovanú výšku zmluvnej pokuty považoval za primeranú. V ďalšom namietal premĺčanie žalobcom uplatnenej pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty. Vychádzal zo zmeny žaloby, o ktorej súd prvého stupňa rozhodol dňa 13.01.2011, keď pripustil rozšírenie žaloby o 14% ročný úrok z omeškania od 12.04.2007 do zaplatenia. Je názoru, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o tomto návrhu, nerešpektoval závažnú skutočnosť a to, že predmetný návrh za žalobcu podpísala neidentifikovaná osoba s dátumom 14.12.2010, ktorá nebola oprávnená konať v SŠHR SR. Ďalej poukazoval, že žalobca pri vystavení faktúry, ktorou mu vyúčtoval zmluvnú pokutu, nepostupoval v súlade so zmluvne dohodnutými náležitosťami faktúry (Oddiel C čl. 1 bod 3 predmetnej zmluvy), preto mu ju on, žalovaný vrátil na opravu. Žalobca v rozpore so zmluvne upravenými podmienkami mu opravenú, prípadne novú faktúru nevystavil, ani nezaslal, ale bez právneho dôvodu si pohľadávku titulom zmluvnej pokuty za rok 2006 uplatnil v súdnom konaní. S ohľadom na uvedené, je názoru, že dňom 01.01.2011 došlo k uplynutiu 4 ročnej premĺčacej lehoty a tým aj k premĺčaniu práva, ktoré si žalobca v konaní uplatnil.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného písomne nevyjadril.

Odvolačný súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú dôvody pre zmenu, ani pre zrušenie napadnutého rozsudku vo veci samej.

Predmetom odvolacieho konania je peňažitý nárok žalobcu vo výške 1.424.749,54 Eur s príslušenstvom, ktorý uplatňuje proti žalovanému titulom zmluvnej pokuty.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že dňa 02.05.2002 uzavrel žalobca so žalovaným zmluvu o obmene hmotných rezerv č. 76/ORBaKR/2002 v súlade s plnením úloh žalobca a v rozsahu jeho pôsobnosti

podľa zákona č. 575/2001 Z.z. a podľa zákona č. 82/1994 Z.z. Z obsahu tejto zmluvy je nesporné, že ide o dve kúpne zmluvy, čo správne konštatoval aj súd prvého stupňa. V kúpnej zmluve oddiel A mal žalobca postavenie predávajúceho a žalovaný postavenie kupujúceho a jej predmetom bol tovar - nafta motorová triedy E a F s akosťou STN EN 590 v čase zaskladnenia z obsahom síry max. 0,05% obj. v množstve 59.154.427,22 litrov tolerancii +/- 1% za cenu mernej jednotky (1 000 l) v sume 7.292,- Sk bez spotrebnej dane a bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude stanovená podľa skutočne dodaného množstva, pričom obe tieto dane budú vymerané pri vyhotovení daňového dokladu (oddiel C čl. 1). Termín plnenia bol dohodnutý do 30.04.2004 priebežne. V kúpnej zmluve oddiel B mal postavenie predávajúceho žalovaný a postavenie kupujúceho žalobca. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bol tovar motorová nafta triedy F s akosťou STN EN 590 v množstve 59 154 472, 220 l pri tolerancii +/- za cenu mernej jednotky (1 000 l) v sume 7.292,- Sk bez spotrebnej dane a bez dane z pridanej hodnoty, ktoré budú stanovené podľa skutočne dodaného množstva a vymerané pri vyhotovení daňového dokladu (oddiel C čl. 1). Termín plnenia bol dohodnutý do 30.04.2004 s priebežným plnením. V oddieli C čl. III písm. c/ si zmluvné strany dohodli majetkové sankcie tak, že za dodávku menšieho množstva tovaru ako stanovuje zmluva, dohodli zmluvnú pokutu vo výške 75% z ceny chýbajúceho tovaru.

Dodatkom č. 3 zo dňa 26.09.2005, zmluvné strany vykonali zmeny v oddieli A, B, C zmluvy o obmene hmotných rezerv a v rámci týchto zmien bola doplnená zmluva o oddieli C čl. IV. bod 6 tak, že žalovaný je povinný najneskôr do 31.12.2006 naskladniť minimálne 7.723 m3 motorovej nafty v cene, za ktorú bola vyskladnená 7.506,- Sk/m3. Doskladnenie zvyšného množstva 30.892 m3 motorovej nafty a úplné odstránenie vzniknutého deficitu, bol žalovaný povinný zabezpečiť do 31.12.2008 za cenu 7.506,- Sk/m3, za ktorú bola vyskladnená. Úplné vyrovnanie množstiev ako doskladnenie celého množstva motorovej nafty zmluvné strany definovali na 38.615 m3 v cene 7.506,- Sk/m3. Nedodržanie tohto harmonogramu zmluvné strany určili za porušenie zmluvy, na ktoré sa vzťahujú majetkové sankcie podľa oddielu C čl. III. bod c/ zmluvy o obmene hmotných rezerv. Nesporné je, že žalovaný dodal žalobcovi do 31.12.2006 motorovú naftu v množstve 98.521 m3 za cenu 7.506,- Sk/m3, zmluvne sa však zaviazal mu dodať do 31.12.2006 motorovú naftu v množstve 7.723,- m3. Rozdiel medzi dohodnutým, a skutočne dodaným množstvom motorovej nafty predstavuje 7.624.479 m3. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sa stala cena nedodaného množstva 57.229.339,37 Sk (7.624.479 x 7.506,- Sk) a keďže výška zmluvnej pokuty predstavuje 75% uvedenej ceny, tak žalobca vyčíslil sumu 42.922.004,53 Sk správne.

Odvolací súd preskúmal vec v náväznosti na odvolacie dôvody žalovaného a ako je už vyššie uvedené, stotožňuje sa so záverom súdu prvého stupňa, ktorý vychádzajúc z obsahu zmluvy o obmene hmotných rezerv konštatoval, že ide o dve kúpne zmluvy a toto je zrejmé aj z postavenia zmluvných strán.

K tvrdeniu žalovaného, že súd prvého stupňa nevykonával navrhované dokazovanie a tým mu odňal ústavné právo, odvolací súd preskúmaním obsahu zápisnice z pojednávania zo dňa 23.08.2012 zistil, že právny zástupca žalovaného navrhol vykonať dôkaz výsluchom konateľa žalovaného V. na okolnosti uzavretia dohody so žalobcom. Tento dôkaz súd prvého stupňa odmietol vykonať z dôvodu, že sa netýka veci samej, ale iba konania smerujúceho k uzavretiu dohody so žalobcom. Ak by návrh na vykonanie dôkazu prednesený právnym zástupcom žalovaného súd nesprávne formuloval, ako tvrdí žalovaný, tak právny zástupca mal požiadať o opravu zápisu, čo v danej veci zistené nebolo, preto sa odvolací súd týmto tvrdením ďalej nezaoberal.

Odvolací súd k tomuto odvolaciemu dôvodu uvádza, že s ohľadom na ust. § 120 O.s.p., súd nie je viazaný dôkaznými návrhmi účastníkov a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Súd je oprávnený posúdiť dôkazné návrhy a rozhodnúť o tom, ktorý z týchto dôkazov vykoná. V danej veci správne súd prvého stupňa odmietol vykonať navrhnutý dôkaz, keďže sa netýkal veci samej. S ohľadom na tento záver sa odvolací súd nestotožňuje s názorom žalobcu o porušení jeho práva na spravodlivý proces a súdnu ochranu, nakoľko procesný postup súdu prvého stupňa bol v súlade so zákonom.

K odvolaciemu dôvodu, ktorý sa týka nesprávneho právneho posúdenia veci s ohľadom na tvrdenie žalovaného o neplatnosti Dodatku č. 3 k zmluve o obnove hmotných rezerv, odvolací súd zaujíma tento právny názor: Dodatok č. 3 uzavretý dňa 26.09.2005 považuje v zmysle § 37 O.z. za platný právny úkon. Zmluvné strany sa na obsahu tohto dodatku dohodli a nebyť skutočnosti, že od 01.01.2006 došlo

k zmene Zákona o dani z príjmov č. 534/2005 Z.z., ktorý neumožňoval náklady z hedgeových operácií (poisťovanie proti nežiaducim výkyvom cien) uplatňovať v daňových výdavkoch, žalovaný by nebol namietal jeho platnosť. V odvolaní žalovaný sám uvádza, že pri obmieňaní hmotných rezerv systémom „cena za cenu“, ktorý systém obmeny navrhol žalobcovi on, išlo o jedinečný obchod tak pre žalobcu, pretože sa ním eliminovalo riziko nárastu cien počas obmeny, ako aj pre žalovaného, lebo poisťovaním proti nežiaducim výkyvom cien na komoditných burzách a mimo burzových trhov, bol celý obchod zabezpečený a nepodliehal vplyvom cien na trhu. Zo zmluvy o obmene hmotných rezerv nevyplyva pre žalobcu povinnosť oznamovať žalovanému zmeny legislatívy, konkrétne zmeny týkajúce sa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., a preto nemožno uznať tento odvolací dôvod za oprávnený.

Pokiaľ žalovaný zo zmeny Zákona o dani z príjmov vyvodil z ust. § 575 ods. 1 O.z. ako aj z ust. § 352 ods. 2 Ob.z. následnú nemožnosť plnenia, tak odvolací súd sa s týmto nestotožňuje. Je názoru, že ust. § 575 ods. 2 O.z. vymedzuje pojem nemožnosť plnenia negatívne tým, že vypočítava, kedy plnenie nie je nemožné. V zmysle tohto ustanovenia sa za nemožné plnenie nepovažuje plnenie, ak ho možno uskutočniť za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi, až po dojednanom čase. Ustanovenie § 352 - 354 Ob.z. túto úpravu len dopĺňa. V § 352 ods. 2 Ob.z. je upravená právna nemožnosť plnenia. V obchodno-závazkových vzťahoch ide nielen o nemožnosť faktickú (keď záväzok nemožno splniť pre objektívne pomery, ktoré znemožňujú plnenie), ale zánik záväzku spôsobuje aj plnenie nedovolené, t.j. také, ktoré je zakázané právnymi predpismi. Právne predpisy, ktoré by žalovanému zakazovali správanie, na ktoré je povinný, by museli byť vydané po uzavretí zmluvy. V danej veci zmluva o obmene hmotných rezerv ani dodatky, neukladali žalovanému povinnosť poisťovať tovar proti nežiaducim výkyvom cien na trhu (pri systéme „cena za cenu“), bola to iba jeho obchodná taktika, ktorá zabráňovala tomu, aby mu pri obchodovaní tovaru - motorovej nafty vznikali škody a umožňoval mu to aj Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v § 19. Zmenou Zákona o dani z príjmov č. 534/2005 Z.z. stratil pre žalovaného obchod so žalobcom vyplývajúci zo zmluvy o obmene hmotných rezerv svoju atraktivitu z už spomínaných dôvodov, ktoré však nemožno vyhodnotiť ako nemožnosť plnenia a následný zánik záväzku.

Odvolací súd preskúmal dojednania Dodatku č. 3 v odd. C čl. IV. bod 6 a majetkové sankcie v oddieli C čl. III. bod C zmluvy o obmene hmotných rezerv s ohľadom na tvrdenie žalovaného, že sankčné dojednania zmluvy sú v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 O.z.) a zásadami poctivého obchodného styku (§ 265 Ob.z.) pre neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty a skutočnosti, že postihujú len jednu zmluvnú stranu - žalovaného. Ustanovenie § 544 ods. 2 O.z. na platnosť dohody o zmluvnej pokute z hľadiska obsahových náležitostí, vyžaduje určenie výšky zmluvnej pokuty alebo určenie spôsobu jej určenia. Výška zmluvnej pokuty závisí výlučne od vôle zmluvných strán, lebo tak Občiansky zákonník, ako aj Obchodný zákonník nijako neobmedzujú maximálnu výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany by pri limitovaní výšky zmluvnej pokuty v jednotlivých konkrétnych prípadoch mali brať zreteľ na súlad dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 O.z. Dobrými mravmi treba rozumieť spoločensky uznávanú mienku, ktorá má hodnotiaci charakter, lebo určuje čo v správaní ľudí je v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami. Ak by výška zmluvnej pokuty v konkrétnom prípade odporovala dobrým mravom, išlo by o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, preto je treba mať na zreteli minimálne dve rozhodujúce skutočnosti. Treba najprv posúdiť, či konkrétna dohoda o zmluvnej pokute je v rozpore so základnými všeobecne uznávanými v spoločnosti panujúcimi morálnymi zásadami, pokiaľ ide o vzťahy a konania medzi zmluvnými stranami. Ďalej nemožno pripustiť, aby pri posudzovaní konkrétnej veci prevládlo rýdzo subjektivistické hľadisko. Rozpor s dobrými mravmi má mať objektívny základ. Výkon práv a povinností musí byť objektívny v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Zákon nechráni taký výkon práva, ktorý sa prieči zásadám poctivého obchodného styku. Takýmto výkonom práva sa prekračujú medze zmluvnej voľnosti, ktorú zákon poskytuje v obchodno-závazkových vzťahoch. Tým, že Obchodný zákonník v § 265 všeobecne odkazuje na zásady poctivého obchodného styku, tieto zásady majú v tomto prípade právnu záväznosť. Postihuje sa zneužitie práva pri výkone práva v obchodných vzťahoch, keď účelom výkonu práva nie je realizácia vlastných oprávnených hospodárskych záujmov podmienených obchodným záväzkom, ale ide o snahu výkonom práva znevýhodniť druhú stranu a spôsobiť jej ujmu. Vychádzajúc z uvedeného, odvolací súd nedospel k záveru, že sankčné ustanovenia v predmetnej zmluve sú v rozpore s ust. § 3 ods. 1 O.z. a § 265 Ob.z.

Pokiaľ žalovaný namietal premlčanie pohľadávky, ktorú si žalobca uplatnil v konaní a to dňom 01.01.2011, v návaznosti na zmenu a ktorá spočívala v rozšírení žaloby o 14% ročný úrok z omeškania od 12.04.2007 do zaplatenia, tak odvolací súd sa s týmto nestotožnil. Zistil, že žalobca si dňa 15.05.2007 uplatnil právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 42.922.004,53 Sk za nesplnenie zmluvnej povinnosti dodať žalobcovi do 31.12.2006 7.624.479 m3 motorovej nafty. Dňa 17.12.2010 žalobca podal návrh na zmenu žaloby podľa § 95 ods. 1 O.s.p. a žiadal priznať aj úroky z omeškania vo výške 14% ročne zo sumy 42.922.004,53 Sk od 12.04.2007 do zaplatenia. Zmluvná pokuta bola splatná 11.04.2007.

Podľa § 387 ods. 1,2 Ob.z., právo sa premlčí uplynutím premlčacej doby ustanovenej zákonom.

Premičaniu podliehajú všetky práva zo záväzkových vzťahov s výnimkou práva vypovedať zmluvu na dobu neurčitú.

Podľa § 397 Ob.z., ak zákon neustanovuje, sú jednotlivé práva, inak je premlčacia doba štyri roky.

V danej veci pohľadávka žalobcu titulom zmluvnej pokuty bola splatná dňom 11.04.2007. Dňom 12.04.2007 začala plynúť 4 ročná premlčacia doba, ktorá uplynula dňa 11.04.2011. S ohľadom na deň podania žaloby a deň podania návrhu na zmenu žaloby možno uzavrieť, že žalobca svoje pohľadávky uplatnil včas a námietka premlčania uplatnená žalovaným v odvolacom konaní je právne bezvýznamná.

Námietku žalovaného, že žalobca pri vystavení faktúry na zmluvnú pokutu postupoval v rozpore s oddielom C čl. 1 bod 3 zmluvy o obmene hmotných rezerv, posúdil odvolací súd ako účelovú, s cieľom oddialiť jej zaplatenie a to z dôvodu, že predmetná faktúra obsahovala náležitosti daňového dokladu.

Nakoniec sa odvolací súd zaoberal tvrdením žalovaného, že súd prvého stupňa považoval zmluvnú pokutu za primeranú a nepoužil svoje moderačné právo najmä, keď žalobcovi nevznikla žiadna škoda a jemu žalovanému nebolo preukázané porušenie zákona č. 82/1994 Z.z. o štátnych hmotných rezervách. Moderačné právo v zmysle § 301 Ob.z. prislúcha súdu a spočíva v tom, že súd môže rozhodnúť, že zmluvnú pokutu neprizná vo výške ako bola stranami dohodnutá, aj keď veriteľovi vznikol nárok na jej zaplatenie. Účelom moderačného práva je umožniť súdu dodatočne znížiť zmluvnú pokutu z dvoch dôvodov. Predovšetkým z dôvodu, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ku ktorej môže dôjsť pri jeho prísnom uplatňovaní. Druhým dôvodom je to, aby v konkrétnom prípade bolo možné zabrániť neadekvátnym majetkovým dôsledkom v prípade, keď by neprimerane vysoká zmluvná pokuta mohla viesť k neodôvodneným ziskom na strane oprávneného a neprimeranému hospodárskemu poškodeniu právneho subjektu, prípadne k jeho likvidácii.

V danej veci sa odvolací súd v posúdení primeranosti dohodnutej zmluvnej pokuty stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa a to s ohľadom na úlohy žalobcu v mimoriadnych situáciách plynúcich zo zákona č. 82/1994 Z.z. § 3 ods. 1, ako aj dôležitosti tvorby štátnych hmotných rezerv a vo vzťahu k žalovanému zo skutočnosti, že od 26.09.2005 vedel, že vykazuje deficit v dodávkach motorovej nafty.

Odvolací súd preskúmaním obsahu spisu a napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že súd prvého stupňa vykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, vykonané dôkazy vyhodnotil podľa zásad uvedených v ust. § 132 O.s.p. a vo veci vyvodil správny právny záver o dôvodnosti žaloby.

S ohľadom na uvedené, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (výrok I) aj vo výroku o náhrade trov konania (výrok II), ako aj vo výroku III o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok z návrhu podľa § 2 ods. 2 zák. č. 71/1992 zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny. Žalobca bol v konaní úspešný a podľa § 4 ods. 2 písm. a/ zákona o súdnych poplatkoch, je osobne oslobodený od súdnych poplatkov. V podrobnostiach odkazuje na odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorým sa stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.).

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi ich náhradu nepriznal, lebo preukázateľne mu žiadne nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.